PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Jurisprudence carrière et discipline

10-108 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (9 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'inscription sur les listes d'aptitude repose sur la valeur professionnelle et la reconnaissance des acquis de l'expérience.
2. Large marge d'appréciation pour engager des poursuites, mais action disciplinaire limitée à 3 ans après la connaissance effective des faits.
3. L'annulation d'une éviction irrégulière entraîne la réintégration de l'agent et la reconstitution rétroactive de sa carrière.

Promotion interne et listes d'aptitude

Notion	À retenir
Principes d'égalité	Inscription liste d'aptitude : prise en compte **valeur professionnelle** et **reconnaissance des acquis de l'expérience** (ex: contrats droit privé).
Obligations et recours	Examen **approfondi** obligatoire. L'administration doit fournir les éléments à la **CAP**. Recours possible contre l'appréciation.
Consultation des CAP	Depuis le **1er janvier 2021** : **suppression de la consultation préalable** des CAP. Création des **LDG** (lignes directrices de gestion).

Régime de la faute disciplinaire

Notion	À retenir
Définition faute	Manquement aux obligations imposées par le **statut** et les **fonctions**.
Étendue faute	Commise au **service** (atteinte à l'image/réputation) ou **vie privée** (comportement incompatible avec les fonctions).
Indépendance pénale	La faute est **indépendante** de la qualification pénale.

Procédure disciplinaire et garanties

Notion	À retenir
Pouvoir et délais	Large marge d'appréciation de l'administration. Action limitée à **3 ans** après connaissance effective des faits (**art. 19 loi n° 83-634**).
Défense et dossier	Droit à la communication de l'**intégralité** du dossier (**art. 65 loi 22/04/1905**). Assistance par le **défenseur du choix** de l'agent.
Conseil de discipline	Avis motivé **non liant**. Convocation au moins **15 jours** avant. Composition sans personne influençant les votes.

Régime des sanctions disciplinaires

Notion	À retenir
Typologie et classification	Sanctions limitativement déterminées par les textes (**nulla poena sine lege**). **4 groupes** (État, territoriale, hospitalière) ou **3 groupes** (militaires).
Contrôle de la proportionnalité	Le juge exerce un **contrôle normal** (ex-erreur manifeste d'appréciation) sur l'adéquation sanction/gravité des faits.
Effets et dossier	Toutes les sanctions inscrites au dossier (**sauf avertissement**). **Blâme** effacé après **3 ans**. Groupes **2** et **3** : suppression demandable après **10 ans** de services effectifs.

Suspension et licenciement pour insuffisance professionnelle

Notion	À retenir
Suspension conservatoire	Mesure **conservatoire, non disciplinaire** (faute grave ou infraction **vraisemblable**). Maintien en **activité** (**traitement**, **indemnité de résidence**, **SFT**, **prestations familiales**). Durée : **4 mois** (pas une limite absolue).
Licenciement insuffisance	Mesure **non disciplinaire** (inaptitude physique sans pension ou insuffisance). Garanties : **principe du contradictoire**, communication du **dossier individuel**, observations. Contrôle **normal** du juge.
Régime indemnitaire	Fonctionnaire : **75 %** du **dernier traitement brut** (+ **indemnité de résidence** + **SFT**) × **années de services valables** (max **15**). Mensualités ≤ **traitement brut**. **Stagiaire** : aucune. Contractuel : **moitié**.

Conséquences d'une éviction irrégulière

Notion	À retenir
Effets de l'annulation	Disparition rétroactive de l'acte, **reconstitution de la carrière** (classement, promotion, pension) et **réintégration** selon la situation hypothétique.
Réparation du préjudice	Droit à la **réparation intégrale** (perte de traitement, chance sérieuse d'indemnités), sauf **frais/charges/contraintes spécifiques**.
Périmètre de l'indemnisation	Temporel : de l'**éviction** à la **réintégration**. Matériel : **traitement** (revalorisations, avancement, échelon) + dommages moraux/logement.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la faute disciplinaire et la faute pénale qui sont indépendantes.
- ⚠ Croire que la suspension est une sanction disciplinaire alors qu'elle est une mesure conservatoire.
- ⚠ Penser que le licenciement pour insuffisance professionnelle peut être fondé sur des faits constituant une faute disciplinaire.
- ⚠ Oublier que l'annulation d'une éviction irrégulière entraîne la reconstitution de la carrière contrairement au droit du travail.
- ⚠ Ignorer que le droit à l'indemnisation peut être réduit si l'illégalité est uniquement externe ou si la faute de l'agent est importante.

Sigles et définitions

CE	Conseil d'État, qui exerce un contrôle sur l'administration et peut être saisi pour des recours en cassation.
CAP	Commission administrative paritaire ; plus consultée sur les listes d'aptitude de promotion interne depuis le 1er janvier 2021 (loi du 6 août 2019).
Faute disciplinaire	Manquement des agents publics aux obligations statutaires ou déontologiques, qu'il soit commis en service ou en dehors du service.
Principe non bis in idem	Règle selon laquelle l'administration ne peut prononcer qu'une seule sanction pour les mêmes faits.
Suspension	Mesure conservatoire sans caractère disciplinaire qui écarte provisoirement un fonctionnaire du service dans l'intérêt du service.
Conseil de discipline	CAP en formation disciplinaire, consultée pour les sanctions plus sévères que celles du 1er groupe ; avis motivé qui ne lie pas l'autorité.
Licenciement pour insuffisance professionnelle	Éviction d'un agent qui est inapte à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade.

Auto-test

1. Quelle est la durée maximale de l'action disciplinaire après la connaissance effective des faits ?
2. Combien de jours avant la tenue du conseil de discipline l'agent doit-il être convoqué ?
3. Quel est le pourcentage du dernier traitement brut utilisé pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ?
4. Quelle est la durée maximale des années de services valables pour le calcul de l'indemnité de licenciement ?
5. Quelle mesure conservatoire permet d'écarter un agent pour une durée de 4 mois ?

Réponses : **1.** 3 ans · **2.** 15 jours · **3.** 75 % · **4.** 15 années · **5.** La suspension

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.